

1500885-05.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcela Papa Paes

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2279207/2021 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 20797517 -

DEL.POL.ALVARES MACHADO, 950/2021 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500885-05.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500885-05.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2279207/2021 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 20797517 -

DEL.POL.ALVARES MACHADO, 950/2021 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 2279207 -

DEL.POL.ALVARES MACHADO, 950/21/202 - DEL.POL.ALVARES MACHADO, 200/2021 -

DEL.POL.ALVARES MACHADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON HENRIQUE BONATTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA PAPA PAES

Vistos.

Trata-se de ação penal movida em face de WANDERSON HENRIQUE BONATTI, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia de fls. 1/3 que "no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 12h, na Rua Aimorés nº 950, Jardim Monte Mor, em Álvares Machado, nesta comarca, WANDERSON HENRIQUE BONATTI, qualificado a fls. 07, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 45,94 gramas (quarenta e cinco gramas e noventa e

quatro centigramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por "maconha", substância entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo de exame químico toxicológico de 74/76. Como se apurou, o denunciado passou a exercer a traficância, o que acarretou a notícia crime em seu desfavor, dando conta da prática de tráfico de drogas no local dos fatos. Assim, policiais militares se dirigiram até o local e, cerca de cinquenta metros da casa do denunciado, visualizaram WANDERSON em atitude suspeita. Abordaram-no e, em revista, foram localizadas quatro porções de maconha no bolso de sua bermuda. Prosseguindo nas diligências, os milicianos foram até à casa do denunciado e, após indicação deste último, localizaram na área externa mais 12 (doze) porções da mesma droga, embaladas do mesmo modo que as encontradas no bolso de WANDERSON, além de uma faca de serra e papel filme; no congelador da geladeira, foi encontrado um tablete de maconha. Por fim, no bolso de uma bermuda no quarto havia a quantia de R\$20,00 (vinte reais). Assim, considerando as notícias anônimas de tráfico que ocorria no local, a quantidade de droga encontrada, a forma como estava embalada, em porções, prontas para a venda, demonstram de forma inequívoca a propriedade e o designio de comercialização das substâncias entorpecentes por parte de WANDERSON".

O réu foi preso em flagrante (fls. 4/5), tendo sido devidamente interrogado em solo policial (fls. 10/11), de modo que sua prisão em flagrante foi relaxada, sendo concedida a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (fls. 53/56).

A denúncia foi recebida (fls. 132/133) e o réu devidamente citado (fl. 117 e 148).

Conforme decisão de fl. 99, o parquet requereu a destruição dos objetos apreendidos no flagrante (fl. 108).

Em defesa prévia (fls. 122/126), reservou-se a combater efetivamente a imputação nas alegações finais, após regular instrução probatória. Ao final, pugnou pelo benefício da justiça gratuita e pela instauração de verificação de dependência toxicológica.

Manifestação do Ministério Público às fls. 130/131.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, procedeu-se pela oitiva dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, sendo o acusado interrogado ao final e os debates convertidos em memoriais. De saída, a Defensoria Pública desistiu do pedido referente ao exame de dependência química do réu (fls. 149/150).

Manifestação ministerial às fls. 164/168. Pugnou pela total procedência da ação, face a materialidade e autoria delitivas estarem plenamente comprovadas, não havendo qualquer dúvida sobre a prática delituosa, observando a fixação da pena-base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria.

Pela defesa (fls. 172/202), requereu-se preliminarmente o reconhecimento da nulidade da prova, face a ilicitude da busca pessoal, bem como a nulidade da busca domiciliar por vício de consentimento na autorização para ingresso. No mérito, defendeu a absolvição do réu, aduzindo que o entorpecente era para consumo pessoal, haja vista que o acusado nunca se envolveu com o tráfico. Pontuou que não existem provas capazes de concluir que o entorpecente apreendido era destinado à traficância. Subsidiariamente, pleiteou-se que a condenação observe os requisitos legais em cada fase, ante o exposto em fl. 202.

É o relatório.

Decido.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado (artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06), face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 06/09) e de interrogatório (fls. 10/11), Boletim de Ocorrência (fls. 12/16), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 17/18), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 16/19), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 33/34), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 87/90), informativo de depósito judicial (fls. 72 R\$20,00), Exame Químico-Toxicológico Laudo Definitivo (fls. 78/80), e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 149/152).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 78/80), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 17/18), uma vez que "...DETECTADA presença da substância THETRAHIDROCANNABINOL (THC)", quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 45,94 grama(s)")

.Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 06/07), a testemunha Wagner Carlos Gonçalves, policial militar, em Juízo (fls. 149/150), narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento e, feita a abordagem ao réu na via pública, em busca pessoal, foram encontradas 04 porções de maconha, e o mesmo confessou a miliciano que vendia a droga para saldar dívida relativa a compra de entorpecentes. Indicou ainda a sua residência onde poderia ser encontrada mais drogas. Nela, foram encontradas 12 porções embaladas e um pequeno tablete no congelador da geladeira. No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Wgner, a testemunha Fabio Gonzalez da Silveira, também policial militar, em Juízo (fls. 149/150),

Afora a confissão do réu, a diversidade e a forma como estavam acondicionadas as drogas 16 (dezesesseis) porções e tablete de "maconha", constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Anota ter ocorrido maculação da prova obtida através da entrada na residência do acusado, pois foi indicado por este como local onde se encontrava a droga e por ele foi franqueada a entrada.

Passo, pois, à dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 153/155) e Certidão carreadas (fls. 156/157), que o réu ostenta anotação criminal, o que aponta que sua conduta social é reprovável, dedicando-se a prática de furtos. Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, observo que o réu confessou, espontaneamente, a prática do crime (art. 65, III, "d", CP), abrindo-se a pena na razão de 1/6 (um sexto), de modo a retornar a reprimenda aos patamares mínimos, ou seja, para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há como reconhecer a causa de diminuição de pena capitulada no artigo 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, posto que o réu não é

primário, embora não há prova de que integre organização criminosa, mas a reiteração na prática do furto demonstra que o mesmo faz do delito uma prática constante. Assim, a pena final remanesce a pena final em 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa.

Inaplicável a conversão do art. 44, por expressa inadequação ao inciso I, já que a pena fixada suplanta o quantum que autorizariam a aplicação da benesse.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 01/03), para CONDENAR o réu WANDERSON HENRIQUE BONATTI, qualificado a fls. 07, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o dia-multa no mínimo legal, a ser corrigido a partir da data dos fatos (13.10.2021).

Ausentes, à luz do contexto dos autos, os fundamentos para decretação da prisão preventiva, concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade

Tratando-se de pessoa desprovida de recursos, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro apreendido possui relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

.Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o réu para pagamento da multa, oficie-se para reversão do dinheiro à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA